

감사결과 처분요구서

- ○○본부 직원의 품위유지 의무 위반 건 -

2025. 3.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점 및 대상	1
3. 감사 실시 과정	1
4. 감사 결과 처리	2
II . 감사결과 처분요구와 통보	3
1. 처분요구 및 통보 사항 일람표	3
2. 처분요구 및 통보 사항 명세	3

I . 감사 실시 개요

1. 감사배경 및 목적

○○본부 직원이 술에 취해 사업소에 들어가 부적절한 행위를 했다는 정보가 '감사인 정보활동'을 통해 접수되었고, 같은 시기에 해당 직원이 사택경비실, 주점 등에서도 부적절한 행위를 했다는 '공무원등 범죄 수사 개시 통보' 공문이 경찰서로부터 접수되었다.

이에, 해당 직원 행위의 사규 및 법률 위반 여부를 확인하여 그에 상응하는 조치를 함으로써 타 직원들에게 경종을 울려 공기업 직원으로서의 도덕성을 강조하기 위해 본 감사를 하였다.

2. 감사중점 및 대상

☐ 감사 중점

- 특수경비대원 대상 ○○본부 내에서의 업무방해 행위
- 주취 상태로 주점에서 손님에게 행패를 부린 행위
- 기타 직원의 품위유지의무 위반 사항 등

☐ (대상) ○○본부 □□발전소 ◇◇부 A

3. 감사실시 과정

감사실은 실지감사에 앞서 **. **. **.부터 같은 해 **. **. 중 관련자 면담 및 자료수집 등의 예비조사를 하고, **. **. **.부터 같은 해 **. **.까지 감사인원 1명을 투입하여 실지감사를 하였다.

4. 감사 결과 처리

감사 결과 사건과 접수된 감사 대상 직원의 비위행위에 대한 정보가 사실로 확인되어 그에 합당한 징계처분을 요구하였으며, 이러한 감사 결과에 대해 감사실 내부 검토 과정 및 감사결과심의위원회를 거쳐 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

(단위: 건, 명)

일련 번호	소관부서	회계 또는 감찰	처분요구종류	제 목	금액 (인원)
1	〇〇본부	감찰	징계	공직자 품위유지의무 위반	-

2. 처분요구 및 통보 사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 공직자 품위유지의무 위반(징계)

관 련 부 서 ○○본부(□□발전소 ◇◇부)

관 련 자 ○○본부 □□발전소 ◇◇부 A

조 치 부 서 ☆☆처

내 용

1. 근무 이력 및 업무

A는 **. **. **. 우리 회사에 입사하였고, 임금피크제에 진입 시점인 **. **. **. 직전까지는 ○○본부 □□발전소 ◇◇부 △△파트 소속으로 ○○발전소 계속운전에 대비한 주기적안전성평가 업무를 담당했으며 현재는 시니어전문원으로 근무 중이다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률(이하 '부패방지 권익위법'이라 한다)」 제2조(정의) 제3호 나목에 따르면, 공직유관단체의 장 및 그 직원은 공직자에 해당되고, 같은 법률 제7조(공직자의 청렴의무)에는 '공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하지 않도록' 규정하고 있다.

그리고 「형법」 제260조(폭행, 존속폭행) 제1항에 따르면, '사람의 신체에 대하여 폭행을 가한 자는 2년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금, 구류

또는 과료에 처하도록' 규정하고 있고, 같은 법령 제261조(특수폭행)에는 '단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제260조 제1항의 죄를 범한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금'에 처하도록 규정하고 있으며, 같은 법령 제314조(업무방해) 제1항에는 '위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만 원 이하의 벌금'에 처하도록 규정되어 있다.

또한, 우리 회사 사규 「취업규칙」 제11조(금기사항)에는 '직원은 회사의 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 되도록' 규정하고 있고, 같은 규정 제10조(성실의무) 제1호에 따르면, '직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수'하여야 하도록 규정하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원은 「부패방지권익위법」에서 정의하고 있는 공직자에 해당되기 때문에 평소 사내·외에서는 폭행, 업무방해와 같은 법률 위반행위 행위로 공직자로서 품위유지의무를 위반하거나 회사 명예를 훼손하는 일이 없도록 조심해야 한다.

3. 사실관계 확인 및 행위 적절성 검토

A는 술에 취해 수시로 사택경비실, 사택관리사무실, ○○본부 내에 들어가 직원에게 폭언, 폭행, 재물손괴 등의 업무방해 행위를 하는가 하면 사택독서실에서 욕설 등 소란을 피워 독서실 이용자들로부터 항의를 받았고, ○○본부 주변 주점에서는 손님들에게 시비를 걸고 업주를 폭행하였으며, ▽▽시 소재 치과에서 임플란트 치료를 받은 뒤 치료비를 지불하지 않아 회사에 민원이 제기되도록 했다.

특히, A는 사택경비실에서 소란을 피워 경비원들의 업무를 방해하다 신고를 받고 출동한 경찰관을 폭행하여 현행범으로 체포되어 이틀간 경찰서 유치장에 구류되기도 했고, 상기 행위 중 일부 행위로 경주경찰서 조사 후 특수폭행 등에 대해서 기소의견으로 검찰에 송치되는 등 공기업 직원으로서 사회 모범이 되어야 함에도 불구하고 회사의 명예를 심각하게 훼손하였다.

더욱이 A는 과거 주취 폭력 등 이번 사건과 동종의 비위행위로 징계 처분을 받은 이력이 있음에도 불구하고 또다시 유사하게 부적절한 행위를 한 점을 비취 봤을 때 개선의 정이 없는 것으로 판단된다.

4. 조치의견

□ 신분상 조치

이러한 A의 행위는 「형법」, 「취업규칙」 등과 같은 법률 및 사규를 위반하여 「부패방지권익위법」에서 요구하는 공직자로서의 품위유지의무를 심각하게 위반한 행위이고, 이로 인해 회사 명예도 훼손되어 그에 대한 책임을 엄중히 물어 징계 처분이 필요하다.

조치할 사항

사장은 「인사관리규정」 제103조의3에 따라 사택경비원, 사택관리 직원, 경찰관 등 ○○본부 인근 주민들을 대상으로 폭언, 폭행 등과 같은 법률 위반행위를 하여 공직자로서 품위유지의무를 위반한 A에 대해 징계 처분하시기 바랍니다.